Day 4　2026-10-28 周三

样例：每一格该写什么。练习时照这个格式，内容写你自己的。

时间表

21:25 – 21:45　T1 材料勾画　20 min　（句子编号 ＋ 六类类标（只许六个字））
21:45 – 22:30　T2 综合评价型（第二练）　45 min　（300 字答案（限时 25 写 ＋ 20 自查））
22:30 – 22:55　T3 作文零件　25 min　（立意一句 ＋ 3 个标题（实 / 虚 / 稳）＋ 开头段 150 字）
22:55 – 23:10　T4 素材　15 min　（摘抄 5 句 ＋ 1 条政策）
23:10 – 23:25　缓冲 ＋ 打卡　15 min　（一行打卡 ＋ 同步）

一、材料（T1 读 20 分钟，右边空白处写勾画）

材料一　今年 3 月，H 市城管局公布了一份"首违不罚"清单，把店外摆放、乱贴乱挂、临时占道等 23 类轻微违法行为列了进去：首次违法、危害后果轻微、并及时改正的，不予行政处罚，改为上门劝导、发放告知书、签订承诺书。半年下来，清单内事项办结 1.2 万件，全市行政处罚案件同比下降 31%，相关投诉下降 24%。一位卖水果的摊主说，以前看见执法车就跑，现在"第一次被劝不是被罚，心里服"。	①3 月公布 23 类首违不罚清单，首次+轻微+及时改正不罚，改劝导承诺　做 ② 半年 1.2 万件，处罚降 31%、投诉降 24%　意 ③ 摊主：第一次被劝不是被罚，心里服　观
材料二　这套办法有它的背景。过去有些地方搞"运动式""一刀切"执法，个别队员"掀摊子、扣东西"，一年引发 60 多起冲突，网上视频一传就是一片骂声。《行政处罚法》第三十三条写明："初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。"今年市里又把营商环境和群众满意度双双纳入考核，基层执法的方式不得不变。	④这套办法有背景　背 ⑤ 过去运动式一刀切，掀摊子扣东西，一年 60 多起冲突，视频一片骂声　背 ⑥《行政处罚法》第三十三条：初次+轻微+及时改正可以不予处罚　背 ⑦ 营商环境与满意度纳入考核，执法方式不得不变　背
材料三　走访下来，问题并不相同。有的队员把"首违不罚"理解成"一律不罚"，对反复占道、油烟扰民的只劝不记，周边居民投诉"越管越乱"；有的商户把承诺书当成"免罚金牌"，签完照旧，一个摊位半年签了三次；有的地方"不罚"改"收费"，以"卫生保证金"的名义收钱，变成变相罚款；城管与市场监管、生态环境部门职责交叉，同一件事多头跑、多头管。也有做得细的：扫码登记"首违"档案，承诺书带回访，轻微与严重分色管理，一次检查覆盖多项，执法记录仪全程留痕。	⑧走访下来问题并不相同　问 ⑨ 理解成一律不罚，只劝不记，居民投诉越管越乱　问 ⑩ 承诺书当免罚金牌，一个摊位半年签三次　问 ⑪ 不罚改收费，卫生保证金变相罚款　问 ⑫ 职责交叉，一事多头跑多头管　问 ⑬ 也有做得细的：扫码建档、承诺书回访、分色管理、留痕　做
材料四　一些队员也有苦衷：不罚怕被追责，罚了怕被投诉；清单之外的轻微违法怎么处理，没有统一标准；承诺书本身没有强制力，回访又缺人手，"签完就忘"的情况不少。一位中队长说，最难的不是"罚不罚"，而是"不罚之后怎么办"。	⑭不罚怕追责，罚了怕投诉　问 ⑮ 清单外无标准；承诺书无强制力；回访缺人手，签完就忘　问 ⑯ 最难的不是罚不罚，而是不罚之后怎么办　问
材料五　在 H 市最近的一场座谈会上，观点分成两派。一方认为，柔性执法是进步，处罚不是目的，教育才是，"一罚了之解决不了问题，反而把矛盾推给了街面"；另一方认为，法律不是橡皮筋，不罚就是纵容，"守法的人天天交租、交税、让道，违法的人反而占便宜，这公平吗"。	⑰座谈会观点分成两派　背 ⑱ 一方：柔性执法是进步，处罚不是目的，教育才是　观 ⑲ 另一方：法律不是橡皮筋，不罚就是纵容，守法者反而吃亏，这公平吗　观

材料六　市司法局一位负责人最后说，"首违不罚"的关键其实不在"不罚"，而在三个要件——初次、轻微、及时改正，缺一不可；还要回答"不罚之后怎么办"。他提到 H 市下一步的打算：建立"首违"数据库，与信用记录挂钩，屡犯依法从重；对危害安全、屡教不改的坚决查处；执法之外加上帮扶，给流动摊贩划临时经营区、减免摊位费。"执法要有力度，也要有温度。"	⑳关键不在不罚，而在三个要件：初次、轻微、及时改正，缺一不可　结 ㉑还要回答不罚之后怎么办　结 ㉒建首违数据库、挂钩信用、屡犯从重、危害安全坚决查处、帮扶划区减费　做 ㉓执法要有力度，也要有温度　结

二、T1 勾画稿（一句一勾，标类：背 意 问 做 观 结）

1. 每段按句号、分号切句，在句首标编号（材料一① ② ③……），一句一勾。

2. 每句后面标一个类，只许用这六个字：背（背景/现状）意（意义）问（问题/危害）做（做法）观（观点）结（结论）。昨天你写了"情况""总结"——这两个不是类标。判断口诀：能加"某人认为"的是观点，加不上的是事实。

3. 每段都藏着"后半截"：材料三的后半截是"也有做得细的"（做法）；材料四整段是困难（也是问题）；材料六的后半截是市里的打算（做法＋结论）。

4. 全材料至少勾到 14 句。

句号	我勾到的句子（原词，别改写）	类标
1	3 月公布 23 类首违不罚清单，首次+轻微+及时改正不罚	做
2	半年办结 1.2 万件，处罚降 31%、投诉降 24%	意
3	摊主：第一次被劝不是被罚，心里服	观
4	过去运动式一刀切，一年 60 多起冲突，视频一片骂声	背
5	《行政处罚法》第三十三条：初次+轻微+及时改正可不罚	背
6	理解成一律不罚、只劝不记，居民投诉越管越乱	问
7	承诺书当免罚金牌，一个摊位半年签三次	问
8	不罚改收费，卫生保证金变成变相罚款	问
9	职责交叉，同一件事多头跑、多头管	问
10	也有做得细的：建档、回访、分色管理、执法留痕	做
11	不罚怕追责，罚了怕被投诉	问
12	最难的不是罚不罚，而是不罚之后怎么办	问
13	一方：柔性执法是进步，教育才是	观
14	另一方：法律不是橡皮筋，不罚就是纵容	观
15	关键在三个要件，缺一不可	结
16	建数据库、挂钩信用、屡犯从重、帮扶减费	做
17	执法要有力度，也要有温度	结

三、T2 作答（限时 25 分钟，300 字，20 分）

题目：给定资料中，H 市城管部门推行"首违不罚"，有人认为这是执法进步，有人认为这是纵容违法。请对这两种观点进行评析。（300 字以内，20 分）

动笔前先填这三行：

表态：两种观点各有道理，但都把「不罚」和「不管」混为一谈了。

我主张：执法要宽严相济：轻微违法以教代罚，危害安全、屡教不改的坚决查处。

论证顺序：一、进步在哪　二、边界在哪　三、不罚之后怎么办

答案（答题卡上就这样写成一段，270－300 字）：

两种观点各有道理，但都把「不罚」和「不管」混为一谈了。柔性执法确实是进步：对初次、轻微并及时改正的违法行为以劝导代替处罚，既减少了执法冲突，也让当事人真正受教育，这正是《行政处罚法》第三十三条的本意。但宽容有边界——初次、轻微、及时改正三个要件缺一不可；离开要件谈「不罚」，就会滑向「一律不罚」：只劝不记、承诺书当免罚金牌、以保证金变相收费，守法者反而觉得吃亏，法律就成了橡皮筋。所以争议的实质不是罚不罚，而是罚谁、罚到什么程度：轻微违法交给教育，危害安全、屡教不改的坚决查处，再用「首违」数据库、信用记录和回访帮扶接住「不罚之后」的空档。执法要有力度，也要有温度。

自己练的时候写在这下面（样例只留 3 行提示位置）：

四、T3 作文零件（25 分钟）

1. 立意一句（≤30 字）：一句话说清"执法该怎么落"。可用句式：不是 A，而是 B / 既要 A，也要 B / A 的关键在于 B。

2. 3 个标题：按上表，实 / 虚 / 稳各写一个（主题＝执法与治理）。实＝"把/让＋对象＋动词＋结果"（≤14 字）；虚＝借一个意象（肌理 / 活水 / 钥匙）；稳＝"既要A，也要B"。

3. 开头段 150 字，四句话，一句一层：

立意一句（≤30 字）：

执法不是一罚了之，而是宽严相济。（18 字）

三个标题（一实 / 一虚 / 一稳）：

实：让首违不罚宽得有理、严得有据（14 字）

虚：执法要握好一把「刻度尺」

稳：宽严相济，罚教并举

开头段（150 字，不许超）：

占道摊贩看见执法车就跑，签了三次承诺书照旧摆摊——「首违不罚」推行半年，这样的画面既说明执法方式在变，也说明变得还不到位。这件事争的不是罚不罚，而是法律该在什么时候硬、什么时候软。执法既要有力度，也要有温度：轻微违法以教代罚，危害安全、屡教不改的坚决查处。唯其如此，宽容才不至于变成纵容。

五、T4 素材（15 分钟，5 句 + 1 条政策，标 [YYYY-MM]）

1. 从今天的材料里摘 3 句可以直接搬进作文的句子（原句，不改写）。
2. 另找 2 句课外金句（法治、基层治理、营商环境方向）。
3. 记 1 条政策，标 [2026-10]，例如《行政处罚法》第三十三条或柔性执法相关表述。
4. 全部写进 申论/素材/01-素材总表.md，词句表、案例表各归各位。

1. 材料原句①：法律不是橡皮筋。（材料五）[2026-10]
2. 材料原句②：守法的人天天交租、交税、让道，违法的人反而占便宜，这公平吗。（材料五）[2026-10]
3. 材料原句③：执法要有力度，也要有温度。（材料六）[2026-10]
4. 课外金句①：法安天下，德润人心。[2026-10]
5. 课外金句②：过罚相当——罚当其过，轻过轻罚。[2026-10]
6. 政策①：《行政处罚法》第三十三条，初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。[2021-01]

交作业：T1 勾画稿、T2 表态行 + 300 字、T3 三样零件（拍照发对话即可）。